I Quaderni di Corrado: Filosofia Sociale

Conversazioni su costruttivismo, lavoro e diritti

Dialogo I: Il Job's Act e le illusioni del costruttivismo nel mercato del lavoro

Corrado:
Di recente mi è capitato di seguire un dibattito politico tra i promotori del cosiddetto “campo largo” (Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli), tenutosi davanti a una platea della FIOM. Durante l'incontro è stata condannata con fermezza la riforma del *Jobs Act*, varata da un precedente esecutivo.

Leggendo il libro di Friedrich A. von Hayek, *Legge, Legislazione e Libertà*, mi sono convinto ancora di più che non tutto possa essere pianificato o governato secondo la logica del costruttivismo sociale: una società che pretende di imbrigliare ogni dinamica all'interno di regole rigide calate dall'alto è inevitabilmente destinata alla paralisi o al fallimento.

Ricordo che, negli anni antecedenti alla riforma del *Jobs Act*, molte menti libere da condizionamenti ideologici auspicavano una maggiore flessibilità del mercato del lavoro italiano. L'impianto normativo allora vigente, stratificatosi legge dopo legge, era diventato estremamente rigido e rappresentava un ostacolo alla libera circolazione e riallocazione della forza lavoro.

Se i dati ISTAT documentano una crescita costante e continua dell'occupazione negli anni successivi, è corretto individuare un nesso tra questa ripresa e una riforma che ha restituito ossigeno a un mercato del lavoro altrimenti asfittico? Qual è la tua lettura?

Gemini:

Hai sollevato una questione centrale, che si presta a una disamina estremamente lucida se interpretata attraverso le categorie della filosofia hayekiana.

Il dibattito politico attorno al *Jobs Act* (la riforma del lavoro introdotta nel periodo 2014-2015) riproduce quasi fedelmente lo scontro teorico tra il **costruttivismo della *Thesis*** (la pretesa di pianificare l'economia e congelare ogni singola posizione lavorativa per via legislativa) e la **logica del *Nomos***, ossia la necessità di regole astratte e generali che consentano l'adattamento spontaneo e la libera circolazione delle risorse.

Possiamo articolare l'analisi incrociando il pensiero di Hayek con l'evidenza economica:

1. La rigidità come «falsa concezione economica»

Prima della riforma, il mercato del lavoro italiano (incentrato sulla tutela reintegratoria del vecchio Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori) incarnava un classico esempio di ciò che Hayek definiva distorsione dirigista: l'uso della legge non per garantire una cornice di giustizia astratta e uguale per tutti, ma per imporre un

esito economico specifico (la stabilità assoluta del posto di lavoro per chi si trovava già all'interno del sistema).

Questo approccio produceva due distorsioni simmetriche:

- **L'asfissia dell'ordine spontaneo:** Bloccando la flessibilità in uscita, si disincentivava la flessibilità in ingresso. Le imprese, nell'impossibilità di valutare il rischio di un'assunzione a tempo indeterminato in caso di congiuntura sfavorevole, rinunciavano ad assumere o ricorrevano a forme contrattuali precarie. Il mercato cessava così di funzionare come quel “processo di scoperta” attraverso cui la forza lavoro si sposta spontaneamente verso i settori maggiormente produttivi.
- **La frammentazione del diritto e i privilegi di categoria:** Si alimentava una profonda frattura sociale tra gli *insider* (lavoratori ipertutelati) e gli *outsider* (giovani e precari privi di garanzie), infrangendo il principio di universalità della norma.

2. Il Jobs Act e la rimozione dei vincoli

Superando la reintegrazione automatica per i licenziamenti economici e introducendo il contratto a tutele crescenti, il *Jobs Act* ha tentato di scardinare una rigidità progettata dall'alto. L'obiettivo era ridurre il

“costo del rischio” legato all'assunzione, rendendo più fluido il mercato.

I rilevamenti ISTAT confermano un trend di crescita occupazionale e un incremento dei contratti a tempo indeterminato negli anni successivi. Tuttavia, dal punto di vista dell'analisi economica hayekiana, occorre fare una distinzione fondamentale:

1. **L'effetto di sblocco strutturale:** Riducendo i vincoli burocratici e l'incertezza del contenzioso giudiziario, la riforma ha rimosso una barriera psicologica e legale per le imprese, consentendo al mercato del lavoro di reagire con maggiore agilità alla ripresa economica. In questo senso, ha dato respiro all'ordine spontaneo degli scambi.
2. **L'interferenza degli incentivi fiscali:** Il *Jobs Act* non è stato un intervento di pura de-regolamentazione. Esso è stato accompagnato da cospicui sgravi contributivi statali. Molti analisti evidenziano come l'impatto iniziale sulle assunzioni sia stato parzialmente alterato da questi sussidi. Esauriti gli incentivi, il ritmo delle stabilizzazioni si è riassestato, dimostrando come la politica avesse sovrapposto alla flessibilità strutturale un ulteriore micro-intervento pianificato.

3. La tentazione della pianificazione per decreto

Quando le forze politiche d'opposizione condannano in blocco quella stagione di riforme, muovono spesso da una premessa costruttivista: la convinzione che fenomeni complessi come la precarietà o la dinamica salariale possano essere risolti per decreto (ad esempio imponendo vincoli stringenti o fissando d'autorità un salario minimo).

L'obiezione di chi condivide la lezione di *Legge, Legislazione e Libertà* è che il lavoro e la ricchezza non si creano per atto d'imperio, così come il valore reale di un bene non si determina fissandone il prezzo per legge. Se la legislazione impone rigidità superiori alla capacità del mercato di assorbirle, l'effetto non sarà la tutela del lavoratore, ma la contrazione delle assunzioni, l'espansione del lavoro sommerso e la paralisi della mobilità sociale.

In conclusione, la riforma ha rimosso blocchi normativi che paralizzavano il sistema. I dati positivi sull'occupazione riflettono la capacità del mercato di riorganizzarsi spontaneamente quando vengono meno i vincoli burocratici, anche se il legislatore dell'epoca ha ceduto alla tentazione di combinare la libertà delle regole con l'artificio dei sussidi fiscali.

Dialogo II: L'impatto dell'intervento statale e sindacale su salari e occupazione

Corrado:

Approfondiamo ora l'analisi che von Hayek sviluppa a proposito dell'intervento statale e sindacale nella determinazione dei salari e dei livelli di occupazione.

Gemini:

La riflessione di Hayek sul ruolo dello Stato e delle organizzazioni sindacali nella fissazione delle retribuzioni tocca uno dei punti più rigorosi e controversi del suo pensiero economico.

Per Hayek, il salario non rappresenta una variabile politica né una ricompensa stabilita su basi morali, ma è il **prezzo del lavoro**: un indicatore fondamentale dotato di un'irrinunciabile funzione informativa. Quando la legge (tramite i salari minimi) o i sindacati (tramite la contrattazione collettiva centralizzata) impongono retribuzioni superiori a quelle che si determinerebbero spontaneamente dall'incontro tra domanda e offerta, i segnali economici reali risultano alterati. Il risultato finale è la creazione di disoccupazione strutturale e il danneggiamento delle fasce di lavoratori più deboli.

La critica hayekiana si snoda lungo tre direttrici principali:

1. La manomissione della funzione informativa del salario

Nel libero mercato, i prezzi fluttuano per segnalare la scarsità o l'abbondanza di una risorsa. Se in un determinato settore aumenta la domanda di competenze specifiche, i salari salgono, attirando lavoratori e risorse (processo spontaneo di scoperta e riallocazione).

Se lo Stato o le rappresentanze sindacali impongono una griglia retributiva rigida e uniforme, questa funzione di segnalazione si spegne. Il salario cessa di rispecchiare la reale produttività e la scarsità relativa delle mansioni, impedendo alle imprese di adattarsi ai mutamenti dell'economia.

2. Il legame tra rigidità salariale e disoccupazione

La tesi di Hayek è d'impronta strettamente logica: *se il prezzo di un bene (incluso il lavoro) viene mantenuto artificialmente al di sopra del suo valore di mercato, la domanda diminuisce*.

- **L'illusione del monopolio sindacale:** Operando come monopolisti dell'offerta di lavoro, i sindacati negoziano contratti collettivi vincolanti per interi settori o territori. Un'impresa in crisi o situata in un'area economicamente svantaggiata si trova così nell'impossibilità di concordare salari temporaneamente ridotti per salvaguardare l'occupazione.

- **La risposta del mercato:** Non potendo agire sulla leva del prezzo (riducendo il salario), l'impresa è costretta ad agire sulla leva della quantità (riducendo il numero dei dipendenti o bloccando le assunzioni). Per Hayek, la disoccupazione di massa del XX secolo non è un fallimento del capitalismo, ma l'effetto diretto dei salari rigidi protetti dalla norma statale e dalla pressione sindacale.

3. L'esclusione degli «Outsider» e la creazione di asimmetrie

L'aspetto più incisivo dell'analisi riguarda le conseguenze sociali dell'interventismo. Le tutele rigide e i minimi retributivi finiscono per proteggere gli *insider* (chi possiede già un impiego tutelato), scaricando il peso della rigidità sugli *outsider* (giovani, inoccupati e soggetti da riqualificare).

Se la legge vieta di retribuire un lavoratore al di sotto di un limite prefissato, il datore di lavoro eviterà di assumere un giovane privo di esperienza o una figura a bassa produttività iniziale, poiché il loro rendimento non copre il costo minimo imposto. Il lavoratore debole viene così legalmente escluso dal mercato ufficiale, spinto verso la disoccupazione o il lavoro informale. Un intervento nato con intenti di protezione sociale si converte in una barriera all'ingresso.

La soluzione di Hayek

La via per garantire la prosperità non risiede nella fissazione autoritaria dei salari per decreto (*Thesis*), ma nella **piena occupazione tramite la flessibilità**. In un mercato libero da rigidità monopolistiche, i salari si adeguano costantemente alle condizioni reali dell'economia, consentendo il riassorbimento della disoccupazione. I salari reali e il tenore di vita crescono grazie all'aumento della produttività, all'innovazione e all'accumulazione di capitale che solo un ordine spontaneo e dinamico può generare.

Appendice: Le fonti del pensiero hayekiano su Lavoro, Sindacati e Moneta

Per ricostruire l'evoluzione del pensiero di Hayek su questi temi, occorre fare riferimento a quattro testi fondamentali che tracciano un percorso che va dall'analisi macroeconomica degli anni '30 alla critica giuridico-istituzionale degli anni '70:

1. ***The Constitution of Liberty*** (*La società libera*, 1960)

   Nel capitolo 18 (*Labor Unions and Employment*), Hayek analizza la trasformazione dei sindacati da libere associazioni di tutela a monopoli coercitivi protetti dallo Stato, dimostrando come la

contrattazione centralizzata generi disoccupazione e spinte inflazionistiche.

2. ***Law, Legislation and Liberty*** (*Legge, legislazione e libertà*, 1973-1979)

   Nel secondo volume (*Il miraggio della giustizia sociale*), dimostra l'impossibilità di pianificare i compensi in base a criteri astratti di “merito” o “bisogno” senza distruggere l'ordine spontaneo (*Cosmos*). Nel terzo volume (*L'ordine politico di un popolo libero*), denuncia come la subordinazione della politica alle pressioni corporative riduca la legge a un insieme di editti particolari (*Thesis*).

3. ***1980s Unemployment and the Unions*** (*La disoccupazione negli anni '80 e i sindacati*, 1980)

   Saggio d'analisi economica focalizzato sulla crisi britannica, in cui Hayek sostiene che la disoccupazione di massa non derivi da carenze di domanda aggregata (contro la tesi keynesiana), ma dalla rigidità dei salari reali imposta dalle organizzazioni sindacali.

4. ***Prices and Production*** (*Prezzi e produzione*, 1931)

   Testo classico della teoria monetaria e del ciclo economico, derivato dalle lezioni alla *London School of Economics*, in cui si dimostra come le

politiche di stimolo creditizio e denaro facile creino occupazione artificiale e distorsioni nell'allocazione delle risorse (*malinvestment*), destinate a sfociare in crisi strutturali.

Nota storica: Nel discorso pronunciato in occasione del conferimento del Premio Nobel nel 1974 (*The Pretence of Knowledge - La presunzione del sapere*), Hayek ribadì con forza la critica agli economisti che pretendevano di manipolare il rapporto tra inflazione e occupazione, sottolineando come la disoccupazione sia primariamente causata dalle alterazioni nella struttura dei prezzi e dei salari relativi.